



杭州铁路运输法院 民事判决书

(2019)浙8601民初1364号

原告：宜宾五粮液股份有限公司，住所地四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

法定代表人：曾从钦，董事长。

委托诉讼代理人：倪广权，江苏长三角律师事务所律师。

委托诉讼代理人：尹梦婕，江苏长三角律师事务所律师。

被告：徐中华，男，1991年11月11日出生，公民身份号码362329199111114232，汉族，户籍地江西省余干县江埠乡毛坊毛溪村60号，现被羁押于浙江省乔司监狱。

被告：冯思，女，1987年6月23日出生，公民身份号码420117198706235125，汉族，住江西省余干县良种场三分场一分场北区59号。

被告：朱梅，女，1994年11月21日出生，公民身份号码361127199411210029，汉族，住江西省余干县良种场三分场一分场北区59号。

上列二被告共同委托诉讼代理人：徐关寿，浙江金浙律师事务所律师。

被告：吴敏涛，女，1990年7月12日出生，公民身份号码362329199007127420，汉族，住江西省余干县大塘乡同心小组415号。

被告：徐义达，男，1996年10月16日出生，公民身份

号码 362329199610164218，汉族，住江西省余干县江埠乡尧咀湾里汤家村 55 号。

原告宜宾五粮液股份有限公司（以下简称五粮液公司）诉被告徐中华、冯思、朱梅、吴敏涛、徐义达侵害商标权纠纷一案，本院于 2019 年 6 月 24 日受理后，依法适用简易程序审理，后因案情较为复杂转为普通程序审理，于同年 11 月 6 日公开开庭进行了审理。五粮液公司委托诉讼代理人倪广权，冯思、朱梅共同委托诉讼代理人徐关寿到庭参加诉讼。徐中华因被羁押同意提交书面意见而未到庭参加诉讼，吴敏涛、徐义达经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。五粮液公司向本院申请调取证据，本院经审查后予以准许，后因案情复杂，经本院院长批准后延长审限。本案现已审理终结。

原告五粮液公司向本院提出诉讼请求：1. 各被告立即停止侵权行为，并赔偿原告因各被告的侵权行为造成的损失 200 万元；2. 各被告承担本案诉讼费用。庭审中，五粮液公司撤回要求各被告停止侵权行为的诉讼请求，变更第一项诉讼请求为：要求被告徐中华赔偿五粮液公司经济损失（包括五粮液公司为制止侵权支出的合理费用，如律师费、差旅费）200 万元，被告冯思、朱梅、吴敏涛、徐义达在 100 万元的范围内承担连带赔偿责任。事实和理由：1982 年 12 月 16 日，四川省宜宾五粮液酒厂取得第 160922 号“”商标专用权，于 2004 年 5 月 7 日将该注册商标转让给四川省宜宾五粮液集团有限公司，五粮液公司经许可独占使用上述注册商标，许可使用期限至 2019 年 12 月 31 日。各被告因犯销售假冒注册商标的商品罪被浙江省杭州市下城区人民法院判处刑罚，其擅自销售侵犯

五粮液公司注册商标专用权的产品，侵犯五粮液公司的合法权利，遂成讼。在本案审理过程中，五粮液公司补充陈述称：1. 徐中华名下共经营三家店铺，分别为杭州市西湖区润佳食品店（以下简称古墩路店）、杭州市江干区全琼酒类商行（以下简称凯旋路店）、上海市黄浦区海涛食品商店，各被告就前两家店铺实施共同侵权行为，在与第 160922 号“”注册商标核准使用的同类商品上使用相同商标，根据《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定应当承担侵权责任；2. 根据各被告获利情况，请求适用惩罚性赔偿标准计算赔偿数额，在先刑事诉讼的相关证据显示徐中华经营的凯旋路店和古墩路店销售假冒五粮液白酒的获利总额为 1825288 元，而两家店此前未被记账的进货情况不得而知，可见其销售规模和获利总额远大于五粮液公司根据在案证据计算而主张的经济损失 200 万元；3. 五粮液公司主张各被告的共同侵权行为持续至刑事案件案发时，诉讼时效应自在先刑事判决作出之日即 2018 年 12 月 10 日起计算，且诉讼时效期间为三年，其提起本案诉讼未超过诉讼时效。

本院于 2019 年 10 月 29 日前往浙江省乔司监狱会见徐中华并制作调查笔录。徐中华答辩称：1. 其对于所涉刑事案件认定的事实无异议，愿意认罪认罚，对于五粮液公司在本案中指控的侵权事实亦无异议，但索赔金额过高，其他被告皆来自贫困家庭，赔偿能力有限。2. 其于 2017 年 4 月起被羁押至今，古墩路店和凯旋路店在刑事案件案发当时已被关门停业，对五粮液公司造成的损失有限，不可能再对五粮液公司造成持续侵权的损害后果。相关上海的门店登记在徐中华名下，后已经转让，

但未注销，不清楚该店相关违法事实，亦为其力不能及。3. 冯思在凯旋路店担任店长，张月梅在古墩路店担任店长，吴敏涛在 2 家店做销售工作，朱梅做杂活，但不清楚在哪家店工作。徐义达是徐中华在上海的朋友，介绍货源，冯思在徐义达处拿过假冒五粮液品牌的酒，徐中华未干涉酒的来源。4. 在先刑事判决认定店铺销售额分别为古墩路店 1939325 元、凯旋路店 1902759 元，但徐中华与记账人员未有接触，未有获得收益，不清楚上述金额的具体计算方式，现在异议不大。

被告朱梅、冯思共同答辩称：1. 五粮液公司的原告主体不适格，其未提供经商标局备案的涉案注册商标独占许可合同或备案公告，经查询相关网站可知，涉案注册商标的每次备案许可期限为二年，最后一次备案公告的时间为 2007 年 7 月 21 日，许可合同期为 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。2016 年 3 月 31 日，该商标还被提起撤销连续三年停止使用注册商标的申请。五粮液公司提交的涉案注册商标独占许可授权书，系未有明确的许可形式、内容和时间的概括性授权，不具备真实性、合法性、关联性，从形式到内容均无法作为起诉依据。2. 五粮液公司提起本案诉讼已过诉讼时效。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，侵害商标纠纷的诉讼时效为两年。2015 年 10 月，凯旋路店未经授权而公开销售侵权商品，2017 年 4 月 18 日，该店因案发关门停业，公安机关立案侦查系在此之前。五粮液公司知道或应知道涉案注册商标被侵害可追溯到 2015 年 10 月。杭州市江干区市场监督管理局作出的杭江市管委采罚处字〔2015〕038 号行政处罚决定书表明，举报人倪广权系五粮液

公司委托诉讼代理人，五粮液公司应在 2015 年 9 月 9 日之前已知晓凯旋路店销售假冒五粮液酒的行为。该局作出的(杭江) 市管委稽罚处字[2016]026 号行政处罚决定书，查明涉案店铺将“五粮液”字样和图案用于店铺门头作广告宣传之用，无违法经营额。因此，本案五粮液公司对凯旋路店商标侵权行为的诉讼时效至《中华人民共和国民法总则》于 2017 年 10 月 1 日前已届满，不能适用三年诉讼时效的规定。3. 冯思、朱梅的被告主体不适格。在先刑事判决认定冯思、朱梅系被雇佣员工，系帮助凯旋路店销售业务的从犯，并非店主、实际经营者或享有经营利益的合伙人，该店登记经营者是涂武明，实际经营者是徐中华，朱梅不知道售卖酒的来源等真实情况，其工资与酒的售卖业绩无关，冯思和朱梅均非《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项规定的销售侵犯注册商标专用权商品的主体。在民事责任方面，现行法律对帮助销售的被雇佣员工是否需要承担注册商标侵权的赔偿责任未有规定。冯思、朱梅与徐中华不构成共同侵权，朱梅已经退还被雇佣期间所有工资收入 4.5 万元，冯思退还 5 万元，均无须承担民事责任。4. 五粮液公司仅凭在先刑事判决的认定内容(主要认定五粮液等多种品牌权益被侵害，鉴定意见显示送检白酒样品属于假冒产品)，未提供涉案注册商标被侵害的直接证据及可供侵权比对的证物，应承担举证不能的法律后果。5. 五粮液公司请求适用惩罚性赔偿标准并索赔 200 万元缺乏事实和法律依据。在先刑事判决认定凯旋路店售卖酒的总值为 190 余万元，但其中包含品牌真酒或其他品牌假酒，未予认定涉及假冒五粮液白酒的数量和价值。五粮液公司在本案中放弃向假酒供应商、门店店主和另

一实际经营人主张侵权赔偿。综上，请求法院驳回起诉或者驳回五粮液公司的全部诉请。

被告吴敏涛、徐义达未作答辩。

五粮液公司、冯思、朱梅分别围绕各自诉讼主张依法提交了证据，本院组织各方进行证据交换和质证，五粮液公司及冯思、朱梅均对对方当事人提交的证据有异议。徐中华、吴敏涛、徐义达未提交证据，视为放弃举证权利。徐中华对其他当事人在本案庭前提交的证据无异议，未对五粮液公司在庭后提交的证据及本院依职权调取的证据发表质证意见，吴敏涛、徐义达对在案证据均未发表质证意见，视为放弃质证权利。针对在案证据，本院作如下认定：

（一）针对五粮液公司提交的证据

1. 针对（2017）宜市合证字第 4857 号公证书，冯思、朱梅对其真实性、合法性有异议，认为并非商标注册证书原件，与商标网上公告内容不一致，存在变造商标的嫌疑；针对（2010）宜市合证字第 0035 号公证书，冯思、朱梅对合法性、关联性有异议，认为无法证明涉案商标系驰名商标，仅证明是五粮液牌，并未标明商标号，与本案无关；针对授权书，冯思、朱梅对其真实性、合法性、关联性有异议，认为缺少法定代表人签名，权利转让尤其是民事诉权的转让需要权利人公司董事会决议或者法定代表人的签名，否则不具备合法性，且授权书系单务民事行为，效力等同于委托书，随时可被撤回，真实性存疑，另还缺乏具体授权内容，系对不同商品类别、有效期限、许可方式的 11 项注册商标的民事侵权诉讼权利进行概括转让，授权不明，缺乏关联性，且授权书违法，未向法院提供许

可合同，五粮液公司针对涉案商标的独占许可亦未在商标局履行备案、公告手续，无法证明五粮液公司具有原告主体资格。

本院经审查认为，上述证据来源真实、合法，与本案具有关联性，其中以公证书形式提交的证据载明商标注册证、注册商标转让证明、核准续展注册证明、荣誉证书的复印件与原件内容一致，授权书加盖授权方四川省宜宾五粮液集团有限公司公章，系单方声明授权，形式真实、合法，至于证明力问题，本院将结合其他证据予以综合认定。

2. 针对浙江省杭州市下城区人民法院（2018）浙 0103 刑初 202 号刑事判决书，冯思、朱梅对其真实性、合法性无异议，但认为与本案无关，该刑事判决查明产品销售量涉及 4 个品牌，包括洋河、剑南春、茅台、五粮液，共有 18 项产品，未指明侵害的是哪个商标，反而证明冯思、朱梅并非涉案产品的生产者，仅是凯旋路店的销售员，二人已经退缴全部违法所得。

本院经审查认为，该证据系人民法院作出的裁判文书，且经核实已生效，对其真实性、合法性、关联性予以认定。至于其证明力问题，涉及各被告是否构成商标侵权以及应予承担的民事责任，本院将结合其他证据在下文说理部分作进一步阐述。

3. 五粮液公司向本院申请调取上述刑事案件的相关证据材料，并明确系指侦查卷的讯问笔录、账本，本院予以准许并调取。

五粮液公司对该证据无异议，并发表质证意见为：（1）根据凯旋路店冯思制作的账本，可以计算该店销售假冒五粮液白酒的获利金额为 897688 元，吴敏涛制作的账本记录与冯思

记录的销售情况整体一致。根据古墩路店张月梅制作的账本，可以计算该店销售假冒五粮液白酒的获利金额为 927600 元，以此计算两家店销售假冒五粮液白酒的获利总额为 1825288 元。（2）冯思、吴敏涛、张月梅的讯问笔录证明其明知售卖假酒仍故意为之，具有侵权主观故意，客观上也实施了侵权行为，且参与销售时间长、销售数量巨大，应承担相应的侵权责任。冯思还指认徐中华是店铺实际老板，对侵权行为明知，徐中华在上海、武汉、杭州开设多家店铺销售假酒，侵权行为恶劣，应当适用惩罚性赔偿标准计算赔偿数额。

冯思、朱梅对该证据发表质证意见为：本案应以涉案注册商标为审查基础，对徐中华第 9 次讯问笔录、吴敏涛、张月梅讯问笔录的真实性不发表意见，其内容与本案无关，对徐中华拒绝签字的账本的真实性、合法性、关联性有异议，对冯思的讯问笔录真实性无异议，但内容应以在先刑事判决认定为准，冯思制作的账本、讯问笔录均与本案无关，吴敏涛的日记本缺少签名，对其真实性有异议，且与本案无关，张月梅签字的账本复印件系古墩路店记录，不予发表意见；在先刑事判决认定凯旋路店销售额，但未明确五粮液白酒的销售额，且认定的该门店全部酒类产品的销售额并非冯思、朱梅的个人销售额，对五粮液公司主张的计算方式有异议。

本院经审查认为，上述证据系本院从浙江省杭州市下城区人民法院调取所得，对其真实性、合法性、关联性予以认定，至于其证明力问题，涉及各被告是否构成商标侵权以及五粮液公司主张的惩罚性赔偿问题，本院将结合其他证据在下文说理部分作进一步阐述。

4. 五粮液公司向本院申请调取相关行政处罚案件材料，经本院释明，五粮液公司说明调取证据的必要性，并明确申请事项，本院经审查后予以准许，并发出多份调查令，向上海市黄浦区商务委员会、上海市黄浦区市场监督管理局、杭州市西湖区市场监督管理局、杭州市江干区市场监督管理局调取相关证据，五粮液公司明确上海市黄浦区酒类专卖管理局作出的第2120180003号行政处罚决定书不作为本案证据，其他调取的案件材料仍作为证据。

五粮液公司经质证对该组证据无异议。冯思、朱梅对上述证据的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，具体质证意见为：其认为杭江市管委采罚处字〔2015〕038号行政处罚决定书、（杭江）市管委稽罚处字[2016]026号行政处罚决定书、（杭西）市管罚处字〔2015〕155号行政处罚决定书相关证据的当事人均为涂武明，与本案无关，与冯思、朱梅无关，且五粮液公司在2015年9月9日已知悉被诉侵权事实，提起本案诉讼已超过诉讼时效。黄市监案处决字〔2015〕第010201510070号、沪监管黄处字〔2018〕第012018000826号行政处罚决定书相关证据显示，前者涉及剑南春品牌，与本案无关，后者仅涉及“五粮液”被作为店招宣传，但销售的酒并未使用“五粮液”商标，与各被告无关。

本院认为，上述证据形式来源真实、合法，凯旋路店和古墩路店的相关行政处罚材料与本案有关，但涉及徐中华名下的上海店铺情况，与其他各被告无关，黄市监案处决字〔2015〕第010201510070号行政处罚决定书所涉内容与“五粮液”商标无关，至于是否能够证明徐中华对侵权存在主观恶

意，本院将结合其他在案证据予以综合审查认定。沪监管黄处字〔2018〕第 012018000826 号行政处罚决定书涉及“五粮液”店招被使用情况，但查处时间为 2018 年 1 月，虽然当事人为徐中华，但其已因刑事犯罪被羁押，对该店铺的实际控制力究竟如何无从可知，无法据此认定该违法行为与其实际相关，本院不予认定该证据。

（二）针对冯思、朱梅提交的证据

针对中国商标网第 160922 号注册商标详情页网页打印件、商标流程打印件，五粮液公司对其内容真实性、证明目的有异议，认为载明“仅供参考，不具有法律效力”，且该查询结果中的注册信息、申请人信息及公告日期均不真实，与五粮液公司提交相关证据显示的信息不一致。

本院经审查对上述证据的形式真实性、合法性予以认可，但网页内容显示的申请人信息系现商标注册人信息，与五粮液公司提交的证据不符之处，应以商标注册证为准，即使该商标曾被申请撤销，其现为注册状态，也不影响使用，而且该网页亦载明“仅供参考”，在与商标注册证等证据存在冲突的情况下，应以五粮液公司提交的证据为准，冯思、朱梅未能提交证据推翻涉案公证书及授权书的内容，上述证据无法证明待证事实。

（三）针对本院依职权调取的证据

为进一步查明本案事实，本院依职权向浙江省杭州市下城区人民法院调取（2018）浙 0103 刑初 202 号刑事判决书的卷宗所附涉案侵权商品照片。

五粮液公司经质证无异议，认为经对比被扣押产品照片及

经营场所照片，被诉侵权产品所使用的标识与涉案注册商标相同，销售场所装潢与五粮液公司授权的专卖店基本相同，亦可增加侵权店铺中被诉侵权产品的销售量。冯思、朱梅经质证对其真实性、合法性无异议，对关联性和证明目的有异议，认为与本案无关，且涉及多家门店、多项品牌，照片仅为门店外观及商品的外包装，缺乏与本案相关的事实内容，且冯思、朱梅并非本案适格被告。

本院经审查认为，上述证据来源真实、合法，与本案具有关联性，且具有证明效力，至于各被告是否实施侵权行为，本院将结合在案其他证据予以综合认定，并在下文说理部分作进一步阐述。

结合当事人的陈述和上述认定的证据，本院经审理查明的事实如下：

一、涉案注册商标情况

1982 年，宜宾五粮液酒厂经核准在第 36 类“各种酒”商品上注册第 160922 号“”商标，后核定使用商品变更为第 33 类“酒”。2004 年 5 月 7 日，国家工商行政管理总局商标局出具的《注册商标转让证明》载明，核准宜宾五粮液酒厂将该注册商标转让给四川省宜宾五粮液集团有限公司。经续展，其注册有效期至 2023 年 2 月 28 日。2017 年 12 月 28 日，四川省宜宾市合力公证处对上述复印件与原件内容相符出具（2017）宜市合证字第 4857 号公证书。

1991 年 9 月 19 日，首届“中国驰名商标”消费者评选活动组委会联合商标局颁发证书，载明：五粮液牌商标在该次评选活动中荣获“中国驰名商标”称号。2010 年 1 月 6 日，四

川省宜宾市合力公证处对上述复印件与原件内容相符出具（2010）宜市合证字第 0035 号公证书。

经查询中国商标局网站核验，第 160922 号注册商标的注册人为四川省宜宾五粮液集团有限公司，2016 年 2 月 18 日，该商标被申请撤销连续三年停止使用注册商标，2016 年 11 月 9 日，国家知识产权局发文称该注册商标继续有效。

2015 年 1 月 1 日，四川省宜宾五粮液集团有限公司出具《授权书》，载明：其许可五粮液公司独占使用第 160922 号、第 13878307 号、第 1739124 号、第 1789638 号、第 756351 号“五粮液”注册商标等，普通许可其他注册商标，许可期限为相关注册商标的有效期限，并授权五粮液公司对在中国境内侵犯相关注册商标专用权的行为，可以自己的名义提起民事诉讼，要求侵权人停止侵权、赔偿损失、消除影响并承担法律规定的其他责任，授权方对相关民事诉讼不再起诉，因《许可使用合同》涉及双方商业秘密，不能向法院提供。

五粮液公司成立于 1998 年 4 月 21 日，注册资本为 388160.8005 万元，经营范围为：主营酒类及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营；兼营饮料、药品、水果种植等。

二、相关行政处罚的事实

杭州市西湖区润佳食品店即古墩路店于 2015 年 5 月 20 日经核准注册，于 2018 年 6 月 25 日经核准注销，登记经营者为涂武明。2015 年 9 月 10 日，杭州市西湖区市场监督管理局接到消费者举报，对上述经营场所进行检查后予以立案调查，查明：该店从上门兜售人处以每瓶 520 元价格购进标有“五粮液”

字样及图形白酒 1 箱（6 瓶）并对外进行销售，经四川省宜宾五粮液集团有限公司鉴定并出具鉴定证明，上述批次的白酒属假冒产品，涂武明陈述零售价为 618 元/瓶，销售共计 3708 元。因无法计算和确认违法所得，2015 年 11 月 6 日，该局作出（杭西）市管罚处字〔2015〕155 号行政处罚决定书，责令涂武明停止销售侵权产品、罚款 15000 元。在案照片显示，涉案产品的瓶身标签使用的“五粮液”标识与第 160922 号注册商标相同。

杭州市江干区全琼酒类商行即凯旋路店于 2015 年 6 月 12 日经核准注册，登记经营者为涂武明。2015 年 9 月 9 日，杭州市江干区市场监督管理局接到倪广权的举报，进行检查后予以立案调查，查明：涂武明自述从上海以 530 元/瓶的价格同其他正品五粮液酒一起购入涉案 6 瓶五粮液酒，并以 600 元/瓶的价格在该经营场所进行销售，可查清的已销售的假冒五粮液酒的货值为 3600 元。2015 年 12 月 9 日，该局以涉案产品标注的图文商标侵害第 1207092 号注册商标专用权而作出杭江市管委采罚处字〔2015〕038 号行政处罚决定书，责令立即停止侵权行为、罚款 3600 元。在案照片显示，涉案产品外包装箱体印有“五粮液”标识，与第 160922 号注册商标相同。

2016 年 3 月 8 日，杭州市江干区市场监督管理局接到举报，进行检查时发现凯旋路店的店门招牌为“五粮液凯旋路店”，涂武明未能提供商标注册人的使用许可材料，后予以立案调查，查明：当事人自述于 2015 年 7 月商行开业起，在未经“五粮液”商标注册人许可的情况下，擅自将“五粮液”字样及图案用于门店门头作广告宣传，该案无违法经营额。2016

年5月6日，该局以涉案行为侵犯第1789638号注册商标专用权而作出（杭江）市管委稽罚处字[2016]026号行政处罚决定书，责令当事人立即停止侵权行为、罚款10000元。在案照片显示，店招上以较大字体注有“五粮液”字样。庭审中，五粮液公司对“五粮液股份有限公司荣誉出品”“银基授权”与其关联性予以否认。

2015年5月18日，上海市黄浦区市场监督管理局作出黄市监案处决字〔2015〕第010201510070号行政处罚决定书，查明：徐中华经营的上海市黄浦区海涛食品商店于2015年2月13日开业，其店门牌匾上使用“剑南春”商标图样，并在大众点评网登记为“剑南春”店铺，至3月23日执法人员上门检查时，违法经营额共计4801元，并责令其立即停止侵权行为、罚款1000元。

三、相关刑事案件的事实

（一）在先刑事判决的相关内容

2018年12月10日，浙江省杭州市下城区人民法院作出（2018）浙0103刑初202号刑事判决书，查明事实如下：徐中华、汤青雲实际控制经营古墩路店、凯旋路店，并雇佣张月梅、冯思、吴敏涛、朱梅等为店内工作人员，销售从黄胜龙等人处低价购进的假冒五粮液、茅台等品牌白酒。冯思、吴敏涛、朱梅等人每月领取3000元至3500元的工资。徐义达在徐中华的安排下，自2016年11月开始，为上述两家“五粮液门店”联系购买假酒，并按月向每家店收取1000元的管理费交给徐中华，徐义达每月领取工资10000元。2015年10月至2017年4月，上述两家门店共计销售假冒白酒6000余瓶，销售金

额 384 万余元，查获尚未销售的白酒共计 545 瓶，价值 38 万余元。冯思、吴敏涛、朱梅等人在明知销售的白酒系假冒白酒的情况下，仍帮助销售、记账。冯思的销售金额为 190 万余元，查获的尚未销售的白酒金额为 8 万余元；吴敏涛的销售金额为 171 万余元，查获的尚未销售的白酒金额为 8 万余元；朱梅在 2015 年 10 月至 2017 年 2 月的销售金额为 177 万余元；徐义达从 2016 年 11 月至 2017 年 4 月的销售金额为 117 万余元，查获的尚未销售的白酒金额为 38 万余元。徐义达另于 2016 年向吴菊桂等人经营的其他店铺销售假冒五粮液等品牌白酒 3.93 万元。2017 年 4 月 18 日，上述人员在上海、杭州等地被抓获到案，并在徐中华、汤青雲住处以及上述门店及店员租住处查获账本等。冯思、朱梅在该案审理期间分别退缴违法所得 5 万元、4.5 万元。

另外，结合朱梅、吴敏涛的供述和辩解及辨认笔录，冯思是凯旋路店店长，而从冯思、朱梅、吴敏涛及其他案外人的供述和辩解及辨认笔录来看，朱梅是凯旋路店店员，吴敏涛先后在古墩路店和凯旋路店担任店员。吴敏涛在 2017 年 8 月 29 日的讯问笔录中供述称：其自 2015 年下半年起在古墩路店上班，后于 2016 年 6 月去凯旋路店上班，两家店的模式一样，即新人上班后，老工会告诉新员工，店里的真酒和假酒要分开放、分开记账，怎么将假酒销售给顾客，在店里上班的人肯定知道销售的是假酒。冯思在 2017 年 9 月 9 日的讯问笔录中供述称：其于 2015 年 6 月至 2017 年 4 月 18 日被抓获时在凯旋路店上班，吴敏涛在 2016 年 4 月至 2017 年 4 月 18 日被抓获时在该店上班，朱梅在 2015 年 7-8 月至 2017 年 3 月在该店

上班，各人均未有提成，到该店就知道在销售假酒及假酒存放情况。冯思另还供述称：一开始店内缺货是联系徐中华，至2016年8、9月，徐中华让其联系徐义达，之后进货就与徐义达联系。

上述刑事判决列明上述事实由下列证据予以证实：从古墩路店扣押的记账本、收款收据、发票、零散账本等，证明该门店支出、进酒、交管理费、卖酒退酒情况，经统计，古墩路店销售金额为1939325元；从凯旋路店扣押的记账本、收款收据、发票等，证明店里支出、进酒、交管理费、卖酒退酒情况，经统计，凯旋路店销售金额为1902759元；江苏洋河酒厂股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川绵竹剑南春酒厂有限公司、贵州茅台酒股份有限公司产品鉴定证明书，证明公安机关查获的品牌白酒送检样品均非该公司生产，属假冒上述各公司产品。

杭州市下城区人民法院经审理认为，徐中华、汤青雲、张月梅、冯思、吴圆女、吴敏涛、朱梅、徐义达明知是假冒的品牌白酒，结伙予以销售，数额巨大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪，且系共同犯罪。徐中华、汤青雲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，汤青雲所起作用相对较小；张月梅、冯思、吴圆女、吴敏涛、朱梅、徐义达在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。该院对本案涉案被告作出的一审判决为：徐中华犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币700000元；冯思犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；徐义达犯销售假冒注册商标的商品

罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币 40000 元；吴敏涛犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币 40000 元；朱梅犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币 40000 元；未随案移送的假冒品牌白酒、收银机、POS 机等用于犯罪的物品由公安机关依法予以没收，查获及退缴的违法所得人民币共计人民币 96972 元，上缴国库，继续追缴其余违法所得。该刑事判决已生效。

（二）刑事案件被告人供述及账本记录反映的事实

古墩路店五粮液假酒的进货价为 850 元/箱，该店店长张月梅供述称从 2016 年 6 月 2 日至其被抓获，该店共进货 200 箱五粮液假酒，进货总价为 170000 元，账本记录古墩路店五粮液假冒白酒的销售单价为 550 元至 730 元不等。

凯旋路店五粮液假冒白酒的进货价为 850 元/箱，五粮液 1618 假冒白酒的进货价为 800 元/箱。以时间段来看，该店销售的涉及五粮液品牌的每月销售额统计情况为：2015 年 10 月 26 日至 12 月销售额为 241678 元、21138 元、134388 元、4220 元，顾客退货扣减 35120 元、15242 元；2016 年 1 月 19 日至 2 月 20 日销售额为 169980 元、18590 元，顾客退货扣减 3720 元；2016 年 2 月 21 日至 3 月 21 日销售额为 32896 元、2914 元，顾客退货扣减 5800 元；2016 年 3 月 22 日至 4 月 22 日销售额为 98406 元、4140 元；2016 年 4 月 22 日至 5 月 22 日销售额为 51030 元、2158 元，顾客退货扣减 14930 元；2016 年 5 月至 6 月销售额为 19112 元、1400 元；2016 年 6 月 23 日至 7 月 22 日销售额为 24590 元、4200 元；2016 年 7 月 23 日至 8

月 22 日销售额为 46406 元、1476 元；2016 年 8 月 23 日至 10 月 31 日销售额为 270216 元、22700 元，顾客退货扣减 20996 元；2016 年 11 月至 12 月 13 日顾客退货扣减 2800 元；2017 年 1 月 18 日至 2 月 22 日销售额为 112838 元、8112 元。从上述记账情况来看，涉案五粮液假酒根据不同品类规格，每瓶售价一般从 560 元至 828 元不等。根据上述账目计算，不同规格的五粮液假冒白酒的销售总额为 1292588 元，五粮液假冒白酒销量为 1971 瓶，五粮液 1618 假冒白酒销量为 128 瓶，另因顾客退货而产生的退款为 98608 元。

（三）公安机关侦查过程反映的事实

2017 年 4 月 18 日，公安机关在古墩路店侦查拍摄照片显示，该店店招及店内收银台、背景墙均标注“五粮液”字样，店内查获的五粮液品牌酒类外包装标注“五粮液”字样。

2017 年 4 月 20 日，公安机关在凯旋路店侦查拍摄照片显示，该店店招门头样式与（杭江）市管委稽罚处字[2016]026 号行政处罚决定书所附照片制作（提取）单一致。该店内的收银台及背景墙处均有“五粮液”标识。

2017 年 7 月 9 日，公安机关搜查一处涉案民居，现场查获的酒类商品中，部分商品外包装标注“五粮液”标识，与涉案注册商标一致。

本院认为，鉴于五粮液公司在本案中主张的被诉侵权行为系徐中华与其他各被告实施的共同侵权行为且持续至刑事案件案发时，其明确不在本案中主张涉及徐中华在上海开设的相关店铺侵权情况，但主张作为徐中华实施侵权主观恶意的考量因素之一，故本院结合古墩路店和凯旋路店的涉行政处罚情况

及涉刑事判决情况，两家店均于 2015 年经核准成立，至本案各被告于 2017 年 4 月被公安机关抓获时，系被诉侵权行为实施期间，故应予适用《中华人民共和国商标法》（2013 年修正）对本案进行评判。本案的争议焦点在于：一、五粮液公司是否具有提起本案诉讼主体资格；二、各被告的涉案行为是否构成商标侵权；三、五粮液公司提起本案诉讼是否超过诉讼时效；四、本案民事责任的确定。

关于争议焦点一，五粮液公司经四川省宜宾五粮液集团有限公司授权取得第 160922 号 “” 注册商标的独占使用许可权及以自己名义提起诉讼的权利，故五粮液公司有权以自己的名义就侵犯涉案商标的侵权行为主张权利，其合法权益应受法律保护。冯思、朱梅未能充分举证证明其抗辩所称的主体资格异议，本院不予采纳其相关意见。

关于争议焦点二，审查商标侵权构成与否，需要综合考虑相关商标的显著性、知名度、相关公众的注意力程度、实际混淆证据、被诉侵权标识的实际使用情况、是否具有不正当意图等因素，以此来判断相关公众是否会对被诉侵权标识所指示的商品或服务来源发生混淆。认定商标侵权的前提是被诉侵权行为属于商标使用行为，关键要判断被诉侵权标识能否发挥识别商品或服务来源的作用。结合涉案注册商标的知名度及使用情况，冯思、朱梅抗辩称该商标未被使用，与事实不符，本院不予采纳。

根据《中华人民共和国商标法》（2013 年修正）第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的行为以及销售侵犯注册商标专

用权的商品的行为均属侵犯注册商标专用权的行为。结合本案，被诉侵权产品与涉案商标经核定使用的商品系同一商品，从商标比对情况来看，（杭西）市管罚处字〔2015〕155号行政处罚决定书、杭江市管委采罚处字〔2015〕038号行政处罚决定书分别涉及古墩路店和凯旋路店，相关被诉侵权产品在外包装或瓶身上使用的标识与涉案注册商标高度近似，（杭江）市管委稽罚处字〔2016〕026号行政处罚决定书所涉凯旋路店的店招使用情况与刑事案件侦查期间一致，且店内收银台、背景墙亦均使用“五粮液”标识，与涉案注册商标起主要识别作用的中文部分“五粮液”相同，整体构成高度近似。刑事案件对于两家店查获的商品中亦显示在外包装上使用与涉案注册商标相同的标识。由此可见，涉案两家门店未经商标权利人许可销售假冒五粮液白酒，在店招、室内装潢及商品外包装上所使用的被诉侵权标识与涉案注册商标构成相同或高度近似，且易使相关公众对商品来源产生混淆或认为两家门店提供的五粮液品牌商品与商标专用权人之间存在特定联系，在没有相反证据足以推翻（2018）浙0103刑初202号刑事判决书的情况下，本院认定各被告的涉案行为侵犯了第160922号注册商标专用权。

关于各被告是否构成共同侵权的问题。徐中华作为凯旋路店和古墩路店的实际控制人，安排徐义达为两家店联系购买假酒并按月向两家店收取管理费，还雇佣凯旋路店店长冯思、店员朱梅以及先后在古墩路店和凯旋路店担任店员的吴敏涛，徐义达、冯思、朱梅、吴敏涛均明知销售的是假冒注册商标的侵权商品，其中徐中华、徐义达、冯思主观上具有实施被诉侵权

行为的共同故意，客观上具有通力合作的行为协作性，结果上具有导致损害后果发生的同一性，其各自行为已经结合构成了一个具有内在联系的共同侵权行为。需要指出的是，冯思的侵权范围仅系针对凯旋路店，涵盖该店所涉侵权的持续期间，而徐义达的侵权范围包括凯旋路店、古墩路店，但侵权行为持续期间相对其他各被告较短（为2016年11月至2017年4月期间），徐中华、冯思、徐义达实施共同侵权行为的范围应结合各自参与期间所在门店销售被诉侵权产品的情况进行确认。除此之外，结合各被告的侵权持续期间及侵权范围，冯思、徐义达还分别与徐中华在一定范围内成立共同侵权。

朱梅、吴敏涛作为店员，朱梅只在凯旋路店工作，吴敏涛曾经先后在两家店工作，冯思、朱梅、吴敏涛的侵权行为持续期间大致相当（朱梅参与期间至2017年2月，较之冯思、吴敏涛的参与时间稍短），除徐中华外，其他各被告收取定期发放的工资。根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十七条第六项规定，故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的，属侵犯注册商标专用权，本案中，朱梅、吴敏涛有意识地为侵权行为人实施侵权行为提供帮助，构成帮助侵权。鉴于徐义达、冯思、朱梅、吴敏涛主观上存在过错，均明知其实施的是侵权行为却仍然接受徐中华的指派而为之，不符合《中华人民共和国侵权责任法》第三十四条用人单位承担替代责任及该法第三十五条规定由接受劳务一方承担替代责任的适用条件，冯思、朱梅抗辩称其并非侵权责任的承担主体，无事实和法律依据，本院不予采纳。

关于争议焦点三，在先刑事判决认定的事实与涉及古墩路店和凯旋路店的行政处罚查明的事实之间具有延续性，从本案认定的前述事实亦可反映涉案侵权行为持续至各被告被公安机关抓获时。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十五条规定：“权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利的，诉讼时效从其报案或者控告之日起中断。上述机关决定不立案、撤销案件、不起诉的，诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道不立案、撤销案件或者不起诉之日起重新计算；刑事案件进入审理阶段，诉讼时效期间从刑事裁判文书生效之日起重新计算。”

本院认为，四川省宜宾五粮液集团有限公司在刑事案件中以被害人的身份根据公安机关的要求，提交产品鉴定证明书，既是对公安机关侦查工作的协助配合，也是对自己民事权利的保护请求。即便涉案注册商标专用权人在侦查阶段就知道商标权被侵害的事实，其诉讼时效也因案件进入司法程序而中断，直至浙江省杭州市下城区人民法院于2018年12月10日作出刑事判决并生效后才重新计算。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉诉讼时效制度若干问题的解释》第一条“民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则第一百八十八条关于三年诉讼时效期间的规定。当事人主张适用民法通则关于二年或者一年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持”的规定，五粮液公司于2019年6月24日提起本案诉讼，显然未超过三年的诉讼时效，故对冯思、朱梅主张五粮液公司的起诉已经超过诉讼时效的抗辩意见，本院不予

采纳。

关于争议焦点四，如前所述，各被告构成商标侵权，应依法承担相应的侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第四条规定，侵权人因同一行为应当承担行政责任或刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。该法第十三条规定，法律规定承担连带责任的，被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。该法第十五条规定，承担侵权责任的方式主要有停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。就商标侵权责任而言，结合五粮液公司的诉讼请求，各被告应当承担赔偿经济损失的民事责任。冯思、朱梅抗辩称五粮液公司放弃向假酒供应商、门店店主和另一实际经营人主张侵权赔偿，本院认为，五粮液公司未在本案中向其他人主张侵权责任，并不影响其向本案各被告主张侵权责任。

关于各被告的侵权责任。徐中华雇佣其他各被告实施商标侵权行为，其作为侵权行为的组织、指挥者起主要作用并获取非法利益，应就侵权获利承担全部赔偿责任，其余各被告在明知被诉侵权产品是假冒商品的情形下，仍实施或者帮助徐中华实施被诉侵权行为，但每月均领取固定的工资，与侵权所获利益联系相对徐中华较少。根据《中华人民共和国侵权责任法》第八条“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任”、第九条“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任”及第十四条“连带责任人根据各自责任大小确定相应的赔偿数额；难以确定责任大小的，平均

承担赔偿责任。支付超出自己赔偿数额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿”之规定，结合本案认定的事实，无法计算除徐中华、冯思外的各被告参与期间所在门店销售被诉侵权产品的数额，本院还注意到，被诉侵权产品的销售渠道分为两家店，但古墩路店造成的相应损害并非徐中华、冯思共同侵权及朱梅帮助侵权这一基础所能涵盖，凯旋路店之于徐义达、吴敏涛亦然。有鉴于此，涉案被告仅应就其实施侵权销售、流入市场造成相应损害的后果承担相应连带赔偿责任。结合相关被告的主观过错程度、在共同侵权中所起作用的原因力大小、侵权手段、侵权后果等因素，综合认定应由徐中华就上述侵权获利总额承担全部赔偿责任，徐中华、冯思、徐义达在意思联络范围内的侵权行为构成共同侵权，冯思、徐义达另还分别与徐中华在一定范围内成立共同侵权，上述各被告均应就相关的共同侵权行为依法承担连带赔偿责任。朱梅、吴敏涛主观上具有过错，客观上帮助徐中华实施侵权行为，亦应承担相应侵权责任。

考虑到五粮液公司仅对部分共同侵权人提起诉讼，各侵权人的利益相互独立，在部分侵权人未能参加诉讼的情况下，本院无法在本案中对连带责任人在其内部的具体责任份额作出准确的划分。在内部关系上，承担连带责任的责任人，在对外实际承担了超出其应当承担份额的清偿责任后，则可以向其他应当承担连带责任的责任人另行追偿。

关于赔偿数额，在先刑事判决并未明确计算出涉案各被告销售侵犯涉案商标专用权商品的违法所得，且古墩路店、凯旋路店及除徐中华外的其他各被告的个人销售数额均包括涉案

商标以外的多个商标的商品,五粮液公司在本案中主张以侵权人的获利作为计算赔偿数额的基础,并以刑事诉讼中的证据账本所反映的事实作为计算依据,具体公式为“侵权获利=被诉侵权产品销售量 $\times$ (产品销售单价-产品成本单价)”。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定,侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算。本案中,鉴于古墩路店和凯旋路店的经营模式(包括被诉侵权产品的推销流程、储藏方式以及店招和店内装潢情况)、侵权持续时间(包括两家个体工商户成立时间、首次受到行政处罚时间、侵权持续周期、侵权手段均基本一致或相近),足以认定其基本以侵权为业,被诉侵权产品的销售利润可用以确定侵权人的获利。本院认可上述计算方法,并根据本案已查明事实逐一确定上述公式中各项参数的具体数值,最终确定侵权获利数额。

就涉案账本所载内容结合记账人的供述来看,古墩路店和凯旋路店的五粮液假冒白酒的进货价基本为850元/箱,按照6瓶/箱计算,进货价约为141.67元/瓶,分别就两家店的销售情况来看:

关于凯旋路店的侵权获利数额,其账本除2016年12月至2017年1月17日的账目未明确显示与五粮液假冒白酒有关外,2015年10月26日至2017年2月22日期间,以该店销售的被诉侵权产品数量计算进货总价约为296292元,实际销售总额为1193980元(销售总额1292588元扣减返还顾客货款98608元),可知被诉侵权产品的销售利润为897688元,基本涵盖被诉侵权行为的持续期间。

关于古墩路店的侵权获利数额，在案账本显示，五粮液假冒白酒的销售单价为 550 元至 730 元不等，该店退货总额甚至高于销售总额。张月梅供述在 2016 年 6 月 2 日至 2017 年 4 月 18 日期间共进货 200 箱，进货总价为 170000 元。鉴于在先刑事判决认定的事实反映各被告应有犯罪所得额及一定的获利情况，可见在案账本未予完整记录该段期间的全部销售、退货情况的可能性较大。由于五粮液假冒白酒存在不同规格，售价不一，而单一规格的销售价格亦存在浮动情况，上述两家店虽然经营模式相同，但地理位置以及相关被诉侵权产品售价、销量、退货率难以类比，在案证据尚不足以证明该店内被诉侵权产品的销售数量和销售金额，在古墩路店缺少计算获利的部分基数的前提下，且涉案账本系从 2016 年 6 月 2 日起算，未予涵盖古墩路店的完整侵权持续期间，无法计算该店销售的被诉侵权产品平均利润及因销售五粮液假冒白酒的获利情况。综上，仅就现有证据尚不足以计算徐中华就古墩路店和凯旋路店销售涉案被诉侵权产品利润即侵权获利总和。各被告未就赔偿数额的计算提出自己的依据及方法，亦未提交有关涉案产品的销售数量和单位利润的证据，对徐中华、冯思、朱梅关于凯旋路店的相关抗辩意见，本院不予采纳。

五粮液公司还在本案中主张适用惩罚性赔偿，本院作如下评析：

本案是否适用惩罚性赔偿，应当结合《中华人民共和国商标法》（2013 年修正）第六十三条规定进行审查：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利

益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。由此可见，适用惩罚性赔偿应具备两个条件，缺一不可。

一方面，被诉侵权行为必须是恶意侵犯商标专用权、情节严重的行为。结合本案，首先，徐中华作为古墩路店和凯旋路店的实际控制人，故意实施侵权行为，大量销售五粮液白酒仿冒产品，侵权获利数额大，被诉侵权产品上的侵权标识与五粮液公司主张的涉案权利商标标识相同或高度近似，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿涉案注册商标及产品的行为足见其侵犯涉案商标专用权、攀附商标专用权人商誉的主观意图十分明显。其次，古墩路店和凯旋路店因多次实施针对五粮液相关商标的侵权行为被予以行政处罚，且持续侵权至各被告因刑事案件被抓获时止，其中徐中华作为刑事案件主犯，足见民事侵权情节严重，其在同一时期于上海开设的门店亦因其他非涉案商标而被予以行政处罚，从其实际控制多家门店的情况来看，其主观上对于侵权行为系明知且仍继续实施侵权行为。再次，古墩路店和凯旋路店均在店招及店内装潢使用“五粮液”字样，且店内销售各种品牌的假冒酒类产品，此种侵权行为意在造成一般公众对商标使用的混淆而达到侵权目的，造成市场混淆。最后，结合涉案商标的声誉及商业价值、五粮液品牌的知名度，徐中华销售假冒知名白酒，提供质量完全次于商标权人的酒类

商品，损害社会公共利益，虽然有部分消费者通过退款退货的方式挽回一部分损失，但涉案侵权行为给五粮液品牌通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。另一方面，惩罚性赔偿系在权利人的损失、侵权人的获利以及商标许可使用费的基础上确定一倍以上三倍以下赔偿数额。如上所述，本院仅能认定侵权人在凯旋路店的获利，五粮液公司未充分举证证明古墩路店涉案侵权获利的确切金额，在先刑事判决亦未对涉及本案商标的非法获利金额进行单独认定，虽然古墩路店不符合适用惩罚性赔偿标准，但本院对于涉案侵权行为的严重情节将予以充分考虑。

综上，本院认为，徐中华作为古墩路店和凯旋路店的实际控制人，主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对其惩罚力度，在本案中确定对凯旋路店的涉及本案商标的侵权获利按照二倍计算以体现惩罚性，经计算为 1795376 元，对古墩路店适用法定赔偿标准计算赔偿损失数额，并充分考量被诉侵权行为的情节（包括侵权人的主观过错、侵权行为的性质、持续时间、地域范围、侵权规模、侵权后果等），商标的知名度及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定，同时考虑到除徐中华外的各被告在共同侵权行为中的参与程度（包括参与期间、所在门店情况），五粮液公司为制止侵权行为必然支出差旅费、律师代理费，其虽未提交据以主张维权合理支出的支付凭证，但确已委托律师参加诉讼，结合本案案情的复杂程度及律师的工作量，对该部分合理开支亦应酌情认定。五粮液公司在本案中主张包含维权合理支出总计 200 万元的损害赔偿金额，符合法律规定，本院对其针对徐中华的诉讼主张予以全额支持，对其他

被告应予承担的赔偿数额(包括五粮液公司为维权支出的必要费用)进行酌定,需要指出的是,冯思应对凯旋路店整体侵权获利与徐中华对外承担连带责任,而徐义达对其中参与的约三分之一期间的凯旋路店相应侵权获利即 30 万元对外承担连带责任,另有古墩路店的侵权行为与徐中华在 15 万元范围内承担连带责任。本院对五粮液公司诉讼主张的合理部分予以支持,超出上述范围的诉请,依据不足,本院不予支持。徐中华经本院合法传唤因被羁押而未到庭参加诉讼,吴敏涛、徐义达经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼,均应按缺席处理。

据此,依照《中华人民共和国商标法》(2013 年修正)第四十八条、第五十六条、第五十七条第一项、第二项、第三项及第六项、第六十三条第一项、第三项,《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第九条、第十四条、第十五条,《中华人民共和国民事诉讼法总则》第一百八十八条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条第一款、第二款及第十七条,《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

一、被告徐中华于本判决生效之日起十五日内赔偿原告宜宾五粮液股份有限公司经济损失(包括原告为制止侵权所支出

的合理维权费用) 2000000 元;

二、针对本判决第一项所确定的赔偿责任金额, 被告冯思在 900000 元范围内承担连带责任;

三、针对本判决第一项所确定的赔偿责任金额, 被告徐义达在 150000 元范围内承担连带责任, 针对本判决第二项所确定的赔偿责任金额, 被告徐义达在 300000 元范围内承担连带责任;

四、针对本判决第一项所确定的赔偿责任金额, 被告朱梅在 60000 元范围内承担连带责任;

五、针对本判决第一项所确定的赔偿责任金额, 被告吴敏涛在 70000 元范围内承担连带责任;

六、驳回原告宜宾五粮液股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 22800 元, 保全申请费 5000 元, 共计 27800 元, 由徐中华负担; 在上述费用中, 由冯思共同负担 12510 元、朱梅共同负担 834 元、吴敏涛共同负担 973 元、徐义达共同负担 6255 元。

原告宜宾五粮液股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费, 被告徐中华、冯思、朱梅、吴敏涛、徐义达于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的诉讼费。

如不服本判决, 可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状, 并按对方当事人人数提交副本, 上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号

预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。

审 判 长 张 翀
人民陪审员 王 淑 荣
人民陪审员 盛 放

本件与原本核对无异

二〇二〇年六月二十二日



法 官 助 理 刘 慕 晗
书 记 员 徐 笑 颜